

TEMA 5

Resumen esquema de lo más importante y lo más preguntado

1.PROTECCIÓN DE DATOS

Base constitucional y concepto clave

Artículo 18 CE: intimidad, honor, propia imagen y límite al uso de la informática (18.4)

Idea examen: es un derecho fundamental y autónomo que permite controlar quién trata tus datos, para qué y oponerte a usos no justificados

RGPD 2016/679

Fechas que caen mucho

Entrada en vigor: 25 mayo 2016

Aplicación: 25 mayo 2018

Ámbito de aplicación

Tratamientos automatizados y tratamientos no automatizados cuando estén en un fichero o vayan a estarlo

No se aplica, ojo típico test

Actividades personales o domésticas

Ámbitos fuera del Derecho UE

Seguridad común exterior

Tratamientos penales por autoridades competentes (tienen normativa específica)

Definiciones que suelen preguntar (mínimo imprescindible)

Dato personal: info de persona identificada o identificable

Tratamiento: cualquier operación con datos (recoger, registrar, conservar, consultar, comunicar, suprimir...)

Responsable: decide fines y medios

Encargado: trata datos por cuenta del responsable

Destinatario: a quien se comunican los datos (no siempre es “tercero”)

Tercero: cualquiera distinto de interesado, responsable, encargado y autorizados

Seudonimización: se separa la info adicional para no atribuir datos directamente (no es anonimización)

Violación de seguridad: destrucción, pérdida, alteración o acceso o comunicación no autorizada

Principios del art. 5 RGPD (muy preguntado)

Licitud, lealtad y transparencia

Limitación de la finalidad

Minimización de datos

Exactitud

Limitación del plazo de conservación

Integridad y confidencialidad (seguridad)

Responsabilidad proactiva (accountability)

Bases de licitud del art. 6 RGPD (memorizar)

Consentimiento

Contrato

Obligación legal

Intereses vitales

Interés público o poderes públicos

Interés legítimo (no para todo y puede decaer si prevalecen derechos del interesado, especialmente si es menor)

Consentimiento (pregunta típica)

Debe ser libre, específico, informado e inequívoco

No vale silencio, inacción ni casillas premarcadas

El responsable debe poder probarlo

Si hay varias finalidades, consentimiento para cada una

Se puede retirar en cualquier momento

Edad para consentir en España (clavísima)

RGPD: referencia general 16 años en servicios de la sociedad de la información (los Estados pueden bajar hasta 13)

LOPDGDD: en España el menor puede consentir a partir de 14 años

Menor de 14: consienten padres o tutores

Trampa: aunque tenga 14, si una ley exige asistencia para el acto, no puede consentir solo

Categorías especiales de datos art. 9 RGPD (súper preguntado)

Prohibición general de tratar: origen racial o étnico, opiniones políticas, religión o filosofía, afiliación sindical, genéticos, biométricos para identificar, salud, vida sexual u orientación sexual

Excepciones típicas que caen

Consentimiento explícito

Medicina preventiva, diagnóstico, asistencia o gestión sanitaria (con secreto profesional)

Interés público esencial o salud pública

Reclamaciones judiciales

Datos hechos públicos por el interesado

Archivo en interés público, investigación o estadística con garantías

Datos penales art. 10 RGPD

Solo bajo control de autoridad pública o con habilitación legal y garantías

Derechos de las personas (art. 15 a 22 RGPD)

Acceso: saber si se tratan y obtener copia e información (fines, destinatarios, plazos, etc.)

Rectificación: corregir inexactos y completar

Supresión derecho al olvido: suprimir cuando ya no sea necesario, se retire consentimiento sin otra base, oposición, ilícito, obligación legal... con excepciones (expresión, obligación legal, interés público, salud pública, archivo, investigación, reclamaciones)

Limitación: “bloquear” mientras se verifica exactitud, oposición, ilícito con preferencia por limitar, o para reclamaciones

Portabilidad: recibir en formato estructurado y transmitir a otro responsable si es por consentimiento o contrato y por medios automatizados

Oposición: por motivos de situación particular cuando base sea interés público o legítimo; marketing directo siempre se puede oponer

Decisiones automatizadas y perfiles: derecho a no ser objeto de decisión solo automatizada con efectos jurídicos o significativos, salvo excepciones y con garantías

Plazos de respuesta del responsable (pregunta clásica)

1 mes para responder a derechos RGPD

Puede prorrogar 2 meses más por complejidad o número, avisando dentro del primer mes

LOPDGDD 3/2018

Objeto

Adaptar y completar RGPD en España

Garantizar derechos digitales

Datos de personas fallecidas (muy preguntable porque es específico de la ley española)

Familiares o herederos pueden pedir acceso, rectificación o supresión

No si el fallecido lo prohibió o una ley lo impide

Testamento digital: reglas para acceso y gestión de contenidos en servicios online

Tratamiento por obligación legal o interés público (art. 8 LOPDGDD)

Lícito si hay obligación legal clara o si es misión de interés público o poderes públicos atribuidos por ley

Información al afectado “por capas” (art. 11 LOPDGDD)

Se puede dar información básica y un enlace o medio para ampliar al resto

Si hay perfiles, hay que avisarlo en la info básica

Ejercicio de derechos (art. 12 a 18 LOPDGDD, ideas clave)

Se pueden ejercer directamente o por representante

Medios fáciles y accesibles

Gratuidad como regla general

La prueba de que se respondió corresponde al responsable

Acceso puede cumplirse con sistema de acceso remoto, directo y seguro

Acceso repetitivo: más de una vez en 6 meses puede considerarse repetitivo salvo causa

Derechos digitales (Título X, lo que más cae)

Neutralidad de Internet

Acceso universal a Internet

Seguridad digital

Educación digital

Protección de menores en Internet

Rectificación y actualización en medios digitales

Intimidad en uso de dispositivos en el trabajo

Desconexión digital

Videovigilancia y grabación de sonidos (prohibido en vestuarios, aseos, comedores y zonas de descanso)

Geolocalización con deber de información

Derecho al olvido en buscadores y en redes sociales

Testamento digital

AEPD

Qué es: autoridad administrativa independiente estatal

Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia

Funciones típicas de examen: supervisar y hacer aplicar el RGPD, tramitar reclamaciones, investigar, asesorar, sensibilizar, cooperar con otras autoridades

2.LEY 1/2014 DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

Finalidad y estructura que más preguntan

Doble vertiente

Publicidad activa: publicar por iniciativa propia información relevante

Derecho de acceso: cualquier persona puede solicitar información pública

Definiciones básicas (art. 2)

Información pública: contenidos o documentos en cualquier soporte en poder de sujetos obligados, elaborados o adquiridos en sus funciones

Publicidad activa: obligación de publicar información relevante

Acceso: posibilidad de obtener esa información con requisitos de la ley

Portal de la Junta: sede electrónica para poner info y servicios a disposición

Ámbito subjetivo (art. 3)

Junta de Andalucía y su sector público instrumental

Entidades locales andaluzas

Universidades públicas andaluzas y entidades instrumentales

Sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria
Fundaciones del sector público
Corporaciones de derecho público en lo administrativo
Más: asociaciones, consorcios, fondos, etc.

Obligación de suministrar información (art. 4)

Obligados: quienes presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, adjudicatarios de contratos y beneficiarios de subvenciones
Plazo: 15 días desde el requerimiento (salvo que la entidad local fije otro)
Multas coercitivas: 100 a 1.000 euros, reiterables cada 15 días
Límite: no más del 5 por ciento del contrato, subvención o instrumento; si no hay cuantía, máximo 3.000 euros

Principios básicos (art. 6, muy preguntado en forma de listado)

Transparencia y libre acceso
Responsabilidad
No discriminación tecnológica
Veracidad
Utilidad
Gratuidad (salvo copias, soportes o cambios de formato)
Facilidad y comprensión
Accesibilidad
Interoperabilidad y reutilización

Derechos y obligaciones (arts. 7 y 8)

Derechos: publicidad activa, acceso, resolución motivada, uso de la información sin autorización previa (con límites legales)
Obligaciones del solicitante: buena fe, no abuso, concretar, respetar reutilización y condiciones de la resolución

Publicidad activa (arts. 9 a 23)

Qué es: publicar periódicamente y de oficio información relevante
Cómo: veraz, objetiva, actualizada, accesible, comprensible, segura, sin discriminación tecnológica, lenguaje no sexista
Frecuencia general: trimestral
Límites: los mismos del derecho de acceso, sobre todo protección de datos, con disociación si hay datos especialmente protegidos
Excepción: entidades sin ánimo de lucro con presupuesto inferior a 50.000 euros pueden usar medios electrónicos de la administración que más les subvencione
Bloques típicos de información que se publica: institucional y organizativa, altos cargos, planificación y evaluación, relevancia jurídica, procedimientos y participación, contratos y convenios, subvenciones, economía y presupuestos

Derecho de acceso (arts. 24 y siguientes, lo que suele caer)

Titular: todas las personas

Límites: los de la legislación básica, con proporcionalidad y posibilidad de acceso parcial

Plazo máximo de resolución y notificación en Junta y entes instrumentales: 20 días hábiles, prorrogables otros 20 por volumen o complejidad (con aviso)

Reclamación: ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, potestativa y previa a la vía contenciosa

3.PREGUNTAS TRAMPA QUE SUELEN METER

Seudonimización no es anonimización

Responsable decide fines y medios, encargado trata por cuenta

Consentimiento en España: 14 años, no 16

No vale consentimiento tácito ni casilla premarcada

Portabilidad solo cuando base sea consentimiento o contrato y medios automatizados

Videovigilancia: prohibida en zonas de descanso como vestuarios y aseos

Transparencia Andalucía: publicidad activa trimestral, acceso con 20 días hábiles y prórroga de 20